

통 보

1. 제 목 : 전동침대 구매계약에 관한 사항

2. 관계기관 : △△보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

△△보훈요양원에서는 개원 시부터 사용 중인 노후화된 전동침대를 교체하여 쾌적한 요양환경 조성 및 어르신 케어에 만전을 기하고자 전동침대 구매계약을 체결하였습니다.

[표 1] 전동침대 구매계약 내역

(단위 : 원)

계약건명	계약기간	품목(사양)	수량	단가	계약금액	계약업체(입찰)
전동침대 구매	'20.11.27.~ '20.12.23.	3-모터(낙상방지용)	XX	###	###	☒☒☒
		3-모터(일반형)	XX	###	###	
계			XXX		###	

나. 관계법령 및 판단기준

「계약예규 물품구매(제조)계약일반조건」 제9조(수량변경)에 따르면 계약담당공무원은 필요에 따라 계약된 물품의 수량을 100분의 10 범위내에서 변경할 수 있으며, 다만, 계약담당공무원이 해당 물품의 수급상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자의 동의를 얻어 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량을 변경시킬 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 계약이행이 완료되기 이전인 경우 100분의 10까지는 추가 납품을 요구할 수 있으며, 계약상대자의 동의를 전제로 10% 범위를 초과하여 계약수량 변경 납품 가능하며 이에 계약금액 조정을 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 △△보훈요양원 전동침대 구매계약을 확인 결과, 경쟁입찰 실시 후 낙찰차액(###천원)이 발생됨에 따라 요양원에서는 전동침대

(3-모터 낙상방지용)의 계약수량 100분의 10까지 또는 협의를 통해 10% 범위를 초과하여 계약수량을 조정하여 발주해야 하나, 계약업체에서 금액손실을 사유로 거부하자 [표 2]와 같이 기존계약 단가보다 높은 단가로 다른 업체와 수의계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 전동침대 구매계약 비교 내역

(단위 : 원)

구분	품목(사양)	계약일자	수량	단가	계약금액	계약업체(입찰)
입찰	3-모터(낙상방지용)	'20.11.27.~ '20.12.23.	XX	###	###	☒☒☒
수의	3-모터(낙상방지용)	'20.12.08.	XX	###	###	☒☒☒
차액금				1대당 ###	###	

※ 입찰계약 수량은 수의계약 구매량과 동일하게 적용하여 계산

4. 관계기관 의견 : △△보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- △△보훈요양원장은
 - 물품구매 계약체결 시 계약사무규정 및 관계 법령을 준수하시기 바랍니다.
- (통보)